

Datei: emails/2026-06-28_anja_fragt_nach_depot.eml

Von	anja.martensen@example.invalid
An	kanzlei@example.invalid
Datum	Sun, 28 Jun 2026 10:14:00 +0200
Betreff	Depotübertragung und Erträge auf Mutters Konto

Guten Morgen Frau Dr. Hansen,

Karsten schreibt mir, das Depot sei für die Nachlasssache erledigt, weil Mutter bereits 2021 die Übertragung unterschrieben habe. Ich erinnere mich aber daran, dass die Dividenden noch lange auf Mutters Girokonto eingingen. Im Ordner habe ich Abrechnungen der Inselbank für Mai und November 2022 sowie Februar 2024 gefunden. Auf allen drei Blättern steht Mutters Girokonto als Referenzkonto.

Außerdem hat Mutter mir im vergangenen Herbst gesagt, Karsten dürfe die Wertpapiere nicht verkaufen, solange sie die Erträge für Haus und Pflege brauche. Ich weiß nicht, ob das im Übertragungsauftrag steht oder nur mündlich besprochen war. Den Auftrag selbst habe ich nicht.

Ich sende Ihnen heute die drei Abrechnungen und einen Kontoauszug vom 18. November 2022. Bitte teilen Sie mir mit, ob wir bei der Bank auch die Ertragskonten und mögliche Vollmachten anfordern sollen. Karsten möchte, dass ich bis Mittwoch bestätige, keine Fragen zum Depot mehr zu haben. Das möchte ich vor Ihrer Prüfung nicht tun.

Viele Grüße
Anja Martensen

Datei: csv/beleganforderung.csv

Unterlage

Notarieller Übertragungsvertrag nebst Anlagen

Zeitraum oder Stichtag

14.09.2016

Angefordert bei

Notariat Petersen

Anforderung vom

26.06.2026

Frist

10.07.2026

Status

Auszug vorhanden

Klärungsbedarf

Nießbrauch, Rückforderungsrechte und Kostenübernahme vollständig lesen

Unterlage

Aktueller Grundbuchauszug Blatt 1842

Zeitraum oder Stichtag

01.07.2026

Angefordert bei

Grundbuchamt Niebüll

Anforderung vom

01.07.2026

Frist

offen

Status

beantragt

Klärungsbedarf

Eigentum, Rang und fortbestehende Belastungen abgleichen

Unterlage

Verkehrswertgutachten Hausgrundstück

Zeitraum oder Stichtag

Erbfall 18.05.2026

Angefordert bei

Sachverständigenbüro Nordwert

Anforderung vom

30.06.2026

Frist

24.07.2026

Status

beauftragt

Klärungsbedarf

Bodenwert, Gebäudezustand und Belastungsabschlag getrennt ausweisen

Unterlage

Depotübertragungsauftrag und Beratungsprotokoll

Zeitraum oder Stichtag

05.03.2021

Angefordert bei

Inselbank Sylt

Anforderung vom

25.06.2026

Frist

09.07.2026

Status

Erinnerung versandt

Klärungsbedarf

Depotinhaber, Vollmacht und Auftraggeber feststellen

Unterlage

Depotauszüge vor und nach Übertragung

Zeitraum oder Stichtag

01.01.2021 bis 18.05.2026

Angefordert bei

Inselbank Sylt

Anforderung vom

25.06.2026

Frist

09.07.2026

Status

teilweise eingegangen

Klärungsbedarf

Bestand, Ausschüttungen und Wiederanlage lückenlos nachvollziehen

Unterlage

Referenzkonto und Ertragsgutschriften

Zeitraum oder Stichtag

01.01.2021 bis 18.05.2026

Angefordert bei

Inselbank Sylt

Anforderung vom

28.06.2026

Frist

12.07.2026

Status

offen

Klärungsbedarf

Empfänger der Dividenden und Veräußerungserlöse klären

Unterlage

Pflegekalender und Fahrtenaufstellung

Zeitraum oder Stichtag

01.01.2023 bis 18.05.2026

Angefordert bei

Karsten Martensen

Anforderung vom

27.06.2026

Frist

11.07.2026

Status

angekündigt

Klärungsbedarf

Zeitangaben mit Pflegedienst und Arztterminen abgleichen

Unterlage

Rechnungen Dach, Heizung und Maler

Zeitraum oder Stichtag

2019 bis 2024

Angefordert bei

Karsten Martensen und Nachlassordner

Anforderung vom

27.06.2026

Frist

11.07.2026

Status

uneinheitlich

Klärungsbedarf

Rechnungsempfänger, Zahler und Verwendungszweck erfassen

Unterlage

Erbschaftsteuerliche Anzeige und frühere Schenkungsmeldungen

Zeitraum oder Stichtag

2016 bis 2026

Angefordert bei

Steuerkanzlei Thomsen

Anforderung vom

29.06.2026

Frist

13.07.2026

Status

Vollmacht angefordert

Klärungsbedarf

Wertansätze und gemeldete Gegenleistungen vergleichen

Unterlage

Kontenübersicht am Todestag

Zeitraum oder Stichtag

18.05.2026

Angefordert bei

Erben und kontoführende Banken

Anforderung vom

25.06.2026

Frist

09.07.2026

Status

zwei Konten offen

Klärungsbedarf

Aktivnachlass und Zahlungsabflüsse nach dem Erbfall sichern

Tabellenblatt: Immobilie

Datum	Wert brutto	Nießbrauchwert	Streitpunkt
03.02.2018	1450000	420000	Lebenserwartung und Miete
14.01.2026	1780000	0	Todestag

Tabellenblatt: Depot

Datum	Vorgang	Betrag	Empfänger
18.09.2021	Depotübertrag	240000	Theo
31.12.2022	Zinsgutschrift	3200	Helga Konto
31.12.2023	Zinsgutschrift	2900	Helga Konto

KANZLEIVERMERK

Petersen & Hagedorn Rechtsanwälte

Fachbereich Erbrecht | Friedrichstraße 21 | 25980 Sylt | Telefon 04651 882140

Intern - elektronische Handakte

Datum: 29.06.2026 | Zeichen: PMH/26-184 AM

Mandatsnotiz zum Nachlass Helga Martensen

Anja Martensen erschien am 29. Juni 2026 persönlich. Sie legte die Sterbeurkunde ihrer Mutter, eine Kopie des privaten Nachlassverzeichnisses ihres Bruders Karsten und einen Ausdruck des Übertragungsvertrags aus dem Jahr 2018 vor. Das Gespräch dauerte von 09:10 Uhr bis 10:35 Uhr; die Mandantin bestätigte die nachstehende Sachverhaltserfassung.

1. Beteiligte und Mandatsziel

Helga Martensen, zuletzt wohnhaft im Gurtstig 18 in Keitum, verstarb am 14. Januar 2026. Nach dem eröffneten Einzeltestament vom 6. Mai 2022 ist Karsten Martensen Alleinerbe. Anja ist nicht bedacht. Enkel Theo Martensen erhielt im September 2021 ein Wertpapierdepot.

Die Mandantin verlangt zunächst vollständige Auskunft und eine belastbare Wertermittlung. Eine Zahlungsforderung soll erst nach Sichtung des notariellen Nachlassverzeichnisses, der Grundstücksakte und der Depotunterlagen beziffert werden. Ansprüche gegen den Erben und gegen einen Beschenkten sind getrennt zu erfassen.

2. Schenkungen und tatsächliche Nutzung

Mit Urkunde 118/2018 der Notarin Dr. Ruth Behrends übertrug Helga das Grundstück Keitum Blatt 2187, Flur 18, Flurstück 77 auf Karsten. Nach Erinnerung Anjas blieb Helga bis Ende 2025 alleinige Nutzerin des Erdgeschosses, bestimmte über drei Ferienvermietungen im Obergeschoss und erhielt die Mieterlöse auf ihr Konto. Karsten bestreitet eine vollständige wirtschaftliche Herrschaft der Erblasserin und verweist auf eigene Sanierungsentscheidungen.

Am 18. September 2021 wurden Wertpapiere mit einem damaligen Kurswert von 312.460 Euro auf ein Depot Theos übertragen. Auf Helgas Girokonto gingen danach quartalsweise Beträge mit dem Verwendungszweck „Ertrag Depot T. M.“ ein. Ob dies auf einer Abrede, einem Nießbrauch oder freiwilligen Zahlungen beruhte, ist offen.

3. Nachlass und Einwendungen

Das private Verzeichnis nennt Bankguthaben von 48.310 Euro, Hausrat pauschal mit 4.000 Euro, Schmuck mit 2.500 Euro und Bestattungskosten von 12.840 Euro. Es fehlen Kontoentwicklungen, Steuererstattungen, Rückzahlungsansprüche, Ferienmieten und Angaben zu Zuwendungen der letzten zehn Jahre. Karsten macht Pflegeleistungen sowie Dach-, Heizungs- und Malerkosten geltend; Belege liegen nur teilweise vor.

4. Arbeitsauftrag und nächste Schritte

Bis 3. Juli 2026 werden Eröffnungsniederschrift, vollständiger Übertragungsvertrag, Grundbuchauszug, Kontoauszüge 2017 bis 2026, Depotauftrag 2021, Ertragsabrechnungen, Pflegeunterlagen und Handwerkerrechnungen angefordert. Die Verjährung wird für jeden Anspruch und jeden Gegner gesondert notiert. Eine bloße außergerichtliche Auskunftsaufforderung wird nicht als sichere Hemmungsmaßnahme

behandelt.

Bearbeiterin: Rechtsanwältin Lea Petersen Mandantin erhält eine verschlüsselte Kopie der Unterlagenanforderung.

ARBEITSCHRONOLOGIE

Petersen & Hagedorn Rechtsanwälte

Fachbereich Erbrecht | Friedrichstraße 21 | 25980 Sylt | Telefon 04651 882140

Intern - elektronische Handakte

Datum: 01.07.2026 | Zeichen: PMH/26-184 AM

Chronologie und Belegstatus

Die Chronologie bildet Tatsachen, Beleglage und Widersprüche ab. Datumsangaben ohne Primärbeleg bleiben als vorläufig gekennzeichnet.

1. Zeitachse

2. Arbeitshypothesen ohne Vorfestlegung

Für das Grundstück ist nicht nur der Urkudentext, sondern die tatsächlich praktizierte Nutzungs- und Lastenverteilung zu rekonstruieren. Beim Depot sind Übertragung, weitere Erträge, etwaige Rückübertragungsrechte und der Zahlungsweg auseinanderzuhalten. Pflege- und Investitionsaufwand ist nach Datum, Zahlendem, Rechtsgrund und möglicher Gegenleistung zu prüfen; eine pauschale Verrechnung unterbleibt.

Datum	Vorgang	Quelle	Offener Punkt
03.02.2018	Grundstücksübertragung an Karsten	UR 118/2018, unvollständige Kopie	gesamter Urkudentext und Vollzugsmitteilung
19.04.2018	Eigentumsumschreibung	Grundbuchmitteilung laut Karsten	aktueller und historischer Auszug
2018-2025	Ferienvermietung Obergeschoss	Kalender und Kontoauszüge auszugsweise	Vertragspartner, Mieterlöse, Kosten
18.09.2021	Depotübertrag auf Theo	Bankbuchung 47-88301	Depotauftrag, Gegenleistung, Ertragsabrede
06.05.2022	Einzeltestament Helga	Eröffnungsabschrift	Auslegung und frühere Verfügungen
03.11.2023	Beginn ambulanter Pflege	Leistungsnachweise Nordsee-Pflege	Eigenleistungen Karsten daneben
14.01.2026	Tod Helga Martensen	Sterbeurkunde S 17/2026	unstreitig
30.03.2026	Privates Nachlassverzeichnis	Schreiben Karsten	Vollständigkeit und Wertermittlung
25.06.2026	Auskunftsverlangen Anja	Schreiben Voranwalt	Zugangsnachweis
29.06.2026	Mandatsübernahme	Mandatsnotiz	Fristen und Anspruchsgegner

PERSÖNLICHE ERKLÄRUNG

Anja Martensen

Munkmarscher Chaussee 44 | 25980 Sylt

Petersen & Hagedorn Rechtsanwälte

Datum: 30.06.2026 | Zeichen: Persönliche Erklärung

Erklärung zu den Vermögensübertragungen meiner Mutter

Ich habe die nachfolgende Darstellung nach bestem Wissen aus eigenen Wahrnehmungen und anhand meiner Unterlagen erstellt. Wo ich etwas nur von meiner Mutter oder anderen Angehörigen erfahren habe, kennzeichne ich dies ausdrücklich.

1. Haus in Keitum

Meine Mutter bewohnte seit 1974 das Erdgeschoss. Auch nach der Übertragung im Jahr 2018 hatte sie sämtliche Schlüssel. Sie entschied, wann das Obergeschoss an Feriengäste vermietet wurde, sprach mit der Agentur und erhielt nach meiner Kenntnis die Einnahmen. Mein Bruder übernahm ab 2020 zunehmend Handwerkertermine. Bei Familienbesuchen sagte meine Mutter mehrfach, das Haus gehöre „auf dem Papier Karsten“, sie könne aber bis zuletzt darüber bestimmen.

Im Herbst 2024 wurde eine Vermietung abgesagt, weil meine Mutter die Räume für Gäste aus Hamburg brauchte. Karsten war darüber verärgert, setzte sich aber nicht durch. Ich kann hierzu Nachrichten vom 12. September 2024 vorlegen.

2. Depot und Zahlungen an Theo

Meine Mutter erzählte mir im Oktober 2021, Theo solle das Depot bekommen, sie wolle jedoch weiterhin „die Ausschüttungen für die Pflege“ haben. Auf einem Kontoauszug vom Dezember 2022 ist ein Eingang über 2.840 Euro mit dem Text „Ertrag Depot T. M.“ vermerkt. Weitere Auszüge liegen bei Karsten. Ob Theo frei über die Wertpapiere verfügen konnte, weiß ich nicht.

3. Pflege und Familienhilfe

Karsten fuhr Mutter zu Arztterminen und organisierte ab 2023 den Pflegedienst. Ich übernahm monatlich Einkäufe, Telefonate mit der Krankenkasse und mehrere Wochenenden. Mutter bezahlte Karsten wiederholt 300 oder 500 Euro für Fahrten und Material. Eine feste Pflegevergütung wurde in meiner Gegenwart nie vereinbart. Dach und Heizung wurden auch wegen der Ferienvermietung erneuert.

4. Nachlassverzeichnis

Im privaten Verzeichnis fehlen die Ferienmieten für Dezember 2025, eine erwartete Einkommensteuererstattung, das Silberbesteck und ein Rückzahlungsanspruch aus einem Darlehen an Theo. Die Schmuckangabe von 2.500 Euro erscheint mir zu niedrig; allein der Goldarmreif wurde 2019 für 4.800 Euro versichert. Ich möchte keine Zahl erfinden, sondern die Belege und eine geordnete Wertermittlung erhalten.

Sylt, 30. Juni 2026 Anja Martensen

ANWALTSSCHREIBEN

Kanzlei Thomsen Legal

Erbrecht und Vermögensnachfolge | Hafenstraße 7 | 25813 Husum

Petersen & Hagedorn Rechtsanwälte

Datum: 02.07.2026 | Zeichen: TL/26-771 KM

Nachlass Helga Martensen - Auskunft und Pflichtteil

Sehr geehrte Frau Kollegin Petersen, in vorbezeichneter Angelegenheit zeigen wir die Vertretung von Herrn Karsten Martensen an. Ihre Darstellung einer wirtschaftlich folgenlosen Grundstücksübertragung und einer verschleierten Depotschenkung wird zurückgewiesen.

1. Grundstück

Mit Vollzug der notariellen Urkunde im April 2018 wurde unser Mandant Eigentümer. Der vorbehaltene Nießbrauch war auf die persönliche Nutzung des Erdgeschosses und die laufenden Nettoerträge aus zwei Ferienwohnungen begrenzt. Unser Mandant trug seit 2018 Gebäudeversicherung, Grundsteuer, außergewöhnliche Instandhaltung und das Vermietungsrisiko. Ein Zustimmungsvorbehalt betraf lediglich Veräußerung und Belastung zu Lebzeiten Frau Martensens.

2. Pflege und Investitionen

Unser Mandant erbrachte von November 2023 bis Januar 2026 erhebliche Betreuungs- und Organisationsleistungen. Er koordinierte den Pflegedienst, übernahm 67 Arzt- und Therapiefahrten und war nachts erreichbar. Hinzu kamen Zahlungen für Dach, Heizung und Feuchtigkeitssanierung. Eine vollständige Belegmappe wird nach Auswertung übersandt; eine pauschale Nichtberücksichtigung kommt nicht in Betracht.

3. Depot Theo Martensen

Die Wertpapiere wurden Theo aus Anlass seines Studienabschlusses übertragen. Die späteren Zahlungen an Frau Martensen waren freiwillige Unterstützungen des Enkels und keine vorbehaltenen Erträge. Ein schriftlicher Nießbrauch oder Rückforderungsanspruch besteht nach Kenntnis unseres Mandanten nicht.

4. Auskunft

Unser Mandant ist bereit, an der Aufnahme eines notariellen Nachlassverzeichnisses mitzuwirken. Die Notarin wurde am 1. Juli 2026 angefragt. Wir bitten bis dahin von einer Bezifferung abzusehen und die von Ihrer Mandantin behaupteten fehlenden Nachlasspositionen nach Gegenstand und Erkenntnisquelle zu konkretisieren.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen Rechtsanwalt Jan Thomsen

NOTARIELLE AUSFERTIGUNG

Notarin Dr. Ruth Behrends

Amtssitz Westerland | Strandstraße 12 | 25980 Sylt

Ausfertigung für Helga Martensen und Karsten Martensen

Datum: 03.02.2018 | Zeichen: UR 118/2018 B

Grundstücksüberlassung mit Nießbrauch

Vor mir, der Notarin Dr. Ruth Behrends mit Amtssitz in Sylt, erschienen Helga Martensen, geboren am 8. August 1940, und Karsten Martensen, geboren am 14. November 1966. Die Beteiligten wiesen sich durch gültige Personalausweise aus und erklärten nach Belehrung:

1. Grundbesitz

Helga Martensen ist als Eigentümerin des im Grundbuch von Keitum Blatt 2187 verzeichneten Grundbesitzes, Gemarkung Keitum, Flur 18, Flurstück 77, Gebäude- und Freifläche Gurtstig 18, Größe 1.146 Quadratmeter, eingetragen. Belastungen in Abteilung III bestehen zugunsten der Inselbank AG in Höhe von nominal 180.000 Euro; nach Angabe valutieren sie noch mit rund 42.000 Euro.

2. Übertragung und Gegenleistung

Helga Martensen überträgt den Grundbesitz auf Karsten Martensen. Eine Geldzahlung ist nicht geschuldet. Karsten übernimmt die persönliche Darlehenshaftung nicht, verpflichtet sich jedoch im Innenverhältnis zur Zahlung der laufenden Darlehensraten ab Besitzübergang. Die Beteiligten bezeichnen die Zuwendung als vorweggenommene Erbfolge.

3. Vorbehaltener Nießbrauch

Helga Martensen behält sich auf Lebenszeit den unentgeltlichen Nießbrauch am gesamten Grundbesitz vor. Sie ist insbesondere berechtigt, das Erdgeschoss selbst zu nutzen, die beiden Einheiten im Obergeschoss zu vermieten und die Nettoerträge zu vereinnahmen. Sie trägt gewöhnliche Bewirtschaftungskosten; Karsten trägt außergewöhnliche Erhaltungsmaßnahmen ab einem Einzelbetrag von 5.000 Euro, sofern sie nicht durch schuldhafte Nutzung verursacht wurden.

4. Verfügungsbeschränkung und Rückforderung

Karsten verpflichtet sich schuldrechtlich, den Grundbesitz zu Lebzeiten Helga Martensens ohne deren notariell beglaubigte Zustimmung weder zu veräußern noch über den eingetragenen Bestand hinaus zu belasten. Ein Rückübertragungsanspruch besteht bei Vorversterben des Erwerbers, Zwangsvollstreckung in den Grundbesitz, Eröffnung eines Insolvenzverfahrens oder grobem Undank. Zur Sicherung wird eine Vormerkung bewilligt.

5. Besitz, Nutzen, Lasten und Vollzug

Der mittelbare Besitz geht mit Eigentumsumschreibung über; die tatsächliche Nutzung richtet sich nach dem Nießbrauch. Die Notarin wird mit dem Vollzug und der Einholung erforderlicher Genehmigungen beauftragt. Die Beteiligten wurden über mögliche Pflichtteilsergänzungsfolgen und darüber belehrt, dass deren Bewertung von der konkreten Vertragsgestaltung und Durchführung abhängen kann.

Vorgelesen, genehmigt und eigenhändig unterschrieben. gez. Helga Martensen | gez. Karsten Martensen | gez. Dr. Ruth Behrends, Notarin

SACHVERHALTSAUFSTELLUNG

Karsten Martensen

Gurtstig 18 | 25980 Sylt

Kanzlei Thomsen Legal

Datum: 24.06.2026 | Zeichen: Anlage KM-4

Aufstellung Pflege, Betreuung und Gebäudekosten

Die Aufstellung beruht auf Kalendern, Rechnungen und Kontoauszügen. Zeiten vor November 2023 wurden nicht nachträglich geschätzt. Ob und in welchem Umfang einzelne Positionen rechtlich ausgleichsfähig sind, ist nicht Gegenstand dieser Aufstellung.

1. Betreuung und Organisation

2. Zahlungen Helga Martensen

Helga überwies im Zeitraum Januar 2024 bis November 2025 insgesamt 6.200 Euro mit wechselnden Verwendungszwecken „Fahrten“, „Material“ und „Danke“. Karsten ordnet 4.150 Euro konkreten Auslagen zu und behandelt 2.050 Euro als pauschale Kostenerstattung. Eine schriftliche Vergütungsvereinbarung liegt nicht vor.

3. Gebäudekosten

4. Fehlende Unterlagen

Zur Dachrechnung fehlen die Versicherungsabrechnung und der Zahlungsnachweis über den Restbetrag. Für die Heizung ist offen, ob das Gemeinschaftskonto aus Ferienmieten gespeist wurde. Bei den Pflegezeiten fehlen Abgrenzungen zu Besuchen aus familiärem Anlass. Diese Punkte sollen vor einer Verrechnung geklärt werden.

Sylt, 24. Juni 2026 Karsten Martensen

Zeitraum	Leistung	Umfang	Beleg
11/2023-03/2024	Arztfahrten Westerland und Niebüll	18 Fahrten / 31 Stunden	Kalender, Parkbelege
04/2024-12/2024	Einkäufe, Medikamente, Pflegedienst	96 Besuche / 144 Stunden	Kalender, Apothekenbelege
01/2025-09/2025	Haushalt, Anträge, Nachtbereitschaft	173 Stunden	Pflegeakte, Nachrichten
10/2025-14.01.2026	Tägliche Versorgung und Hospizkoordination	138 Stunden	Dienstplan, Hospizmail

Rechnung	Betrag	Zahlender	Nutzung / Streitpunkt
Norddach GmbH, 17.08.2020	19.800 EUR	Karsten	Sturmschaden und Dachhaut; Versicherung zahlte 7.200 EUR
Thermo Föhr, 08.11.2022	12.400 EUR	Gemeinschaftskonto	Heizkessel für Gesamtgebäude
Maler Rickert, 14.03.2024	6.300 EUR	Karsten	Fassade und Fenster Ferienwohnungen

Rechnung	Betrag	Zahlender	Nutzung / Streitpunkt
Trocknung Küste, 02.10.2025	4.860 EUR	Helga	Feuchtigkeit Erdgeschoss

BANKAUSKUNFT

Inselbank AG

Private Banking Nordfriesland | Bankplatz 4 | 25980 Sylt

Petersen & Hagedorn Rechtsanwälte

Datum: 06.07.2026 | Zeichen: PB-47-88301/2026

Depot Helga Martensen / Übertrag auf Theo Martensen

Auf Grundlage der von Ihnen vorgelegten Vollmachten und der Zustimmung unseres Kunden Theo Martensen teilen wir die aus den archivierten Buchungsdaten ersichtlichen Vorgänge mit. Eine rechtliche Bewertung des Übertrags ist damit nicht verbunden.

1. Depotbestand vor Übertrag

2. Übertragsauftrag

Am 18. September 2021 ging ein von Helga Martensen und Theo Martensen unterzeichneter unentgeltlicher Depotübertrag ein. Als Grund wurde „Schenkung an Enkel“ angegeben. Im Freitext des Beratungsprotokolls steht: „Ausschüttungen sollen bis auf Weiteres der Großmutter für Pflege und Haus zugutekommen; Kunde richtet Dauerauftrag ein.“ Ein dinglicher Nießbrauch, ein Treuhandvermerk oder eine Verfügungsbeschränkung wurde bankseitig nicht eingetragen.

3. Zahlungsweg nach Übertrag

4. Datenlücke

Für das zweite Halbjahr 2024 und das Jahr 2025 sind keine gleichartigen Überweisungen im bei uns geführten Konto Helga Martensens erkennbar. Ob Zahlungen über ein anderes Institut erfolgt sind, können wir nicht beurteilen. Der aktuelle Depotwert Theo Martensens wird mangels weitergehender Freigabe nicht mitgeteilt.

Mit freundlichen Grüßen Inselbank AG Svenja Clausen, Nachlassservice

Stichtag	Depotinhaber	Kurswert	Erträge Vorjahr
31.12.2020	Helga Martensen	298.774,18 EUR	8.942,60 EUR
17.09.2021	Helga Martensen	312.460,35 EUR	6.318,44 EUR bis Stichtag

Buchungstag	Betrag	Auftraggeber	Verwendungszweck
10.12.2021	2.106,40 EUR	Theo Martensen	Ertrag Depot T. M.
14.06.2022	2.840,00 EUR	Theo Martensen	Ertrag Depot T. M.
12.12.2022	2.840,00 EUR	Theo Martensen	Ertrag Depot T. M.
16.06.2023	3.120,00 EUR	Theo Martensen	Ertrag Depot T. M.
15.12.2023	3.120,00 EUR	Theo Martensen	Ertrag Depot T. M.
14.06.2024	3.300,00 EUR	Theo Martensen	Unterstützung Oma

GRUNDBUCHAUSZUG

Amtsgericht Niebüll - Grundbuchamt

Uhlebüller Straße 15 | 25899 Niebüll

Petersen & Hagedorn Rechtsanwälte

Datum: 07.07.2026 | Zeichen: Keitum Blatt 2187

Unbeglaubigter Grundbuchauszug

Der nachstehende Auszug gibt den elektronischen Grundbuchstand am 7. Juli 2026, 08:42 Uhr, wieder.

1. Bestandsverzeichnis

2. Abteilung I

3. Abteilung II

4. Abteilung III

Ende des Auszugs. Der Auszug enthält keine Aussage zur aktuellen Valutierung der Grundschild.

Lfd. Nr.	Gemarkung / Flur / Flurstück	Wirtschaftsart und Lage	Größe
1	Keitum / 18 / 77	Gebäude- und Freifläche, Gurtstg 18	1.146 m²

Lfd. Nr.	Eigentümer	Grundlage der Eintragung
3	Karsten Martensen, geb. 14.11.1966	Auflassung vom 03.02.2018, eingetragen am 19.04.2018

Lfd. Nr.	Last / Berechtigter	Eintragung
5	Lebenslanger Nießbrauch für Helga Martensen	gemäß Bewilligung vom 03.02.2018
6	Rückauflassungsvormerkung für Helga Martensen	gemäß Bewilligung vom 03.02.2018

Lfd. Nr.	Recht	Gläubiger
2	Grundschild 180.000 EUR nebst Zinsen	Inselbank AG

SCHREIBENENTWURF

Petersen & Hagedorn Rechtsanwälte

Fachbereich Erbrecht | Friedrichstraße 21 | 25980 Sylt | Telefon 04651 882140

Kanzlei Thomsen Legal, Hafenstraße 7, 25813 Husum

Datum: 08.07.2026 | Zeichen: PMH/26-184 AM

Nachlass Helga Martensen - Auskunft, Verzeichnis und Wertermittlung

Sehr geehrter Herr Kollege Thomsen, wir nehmen Bezug auf Ihr Schreiben vom 2. Juli 2026. Unsere Mandantin hält an ihrem Verlangen auf vollständige Auskunft und Wertermittlung fest. Eine Bezifferung wird ausdrücklich zurückgestellt, bis die Tatsachengrundlage belastbar ist.

1. Notarielles Nachlassverzeichnis

Bitte teilen Sie bis 15. Juli 2026 die beauftragte Notarin und das Aktenzeichen mit. Unsere Mandantin möchte bei der Aufnahme hinzugezogen werden. Zu ermitteln sind insbesondere sämtliche Konten, Depotbewegungen, Steuererstattungen, Forderungen, Hausrat und Schmuck sowie lebzeitige Zuwendungen. Das private Verzeichnis genügt hierfür nicht.

2. Grundstück

Benötigt werden die vollständige Urkunde 118/2018, Vollzugsmitteilungen, Mietverträge und Mietabrechnungen 2018 bis 2025, Nachweise über die Verteilung von Lasten und Investitionen sowie eine Wertermittlung bezogen auf den Erbfall. Die tatsächliche Ausübung des Nießbrauchs ist anhand von Vermietungs- und Zahlungsunterlagen offenzulegen.

3. Depot

Bitte legen Sie den Übertragsauftrag vom 18. September 2021, das Beratungsprotokoll, Ertragsabrechnungen und sämtliche Abreden über Zahlungen an Frau Martensen vor. Soweit Ihr Mandant diese Unterlagen nicht besitzt, erwarten wir die erforderlichen Zustimmungen zur Bankauskunft. Ansprüche gegen verschiedene Personen werden nicht vermengt.

4. Pflege und Investitionen

Die Aufstellung vom 24. Juni 2026 wird nach Vorlage der Rechnungen, Kontoauszüge und Versicherungsleistungen geprüft. Bitte kennzeichnen Sie, welche Position als Nachlassverbindlichkeit, Gegenleistung, Aufwendung oder sonstige Einwendung geltend gemacht wird. Eine pauschale Saldierung wird abgelehnt.

5. Frist

Wir bitten um vollständige Vorlage bis 31. Juli 2026. Verhandlungen erfolgen ohne Verzicht auf Einreden und ohne Stillhalteabrede. Sollte eine verjährungshemmende Vereinbarung gewünscht sein, bedarf sie einer gesonderten, eindeutigen Erklärung für jeden Anspruch und jeden Anspruchsgegner.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen Lea Petersen Rechtsanwältin

SACHVERSTÄNDIGENAUFTRAG

Petersen & Hagedorn Rechtsanwälte

Fachbereich Erbrecht | Friedrichstraße 21 | 25980 Sylt | Telefon 04651 882140

Dipl.-Ing. Hannes Hinrichs, Sachverständigenbüro Nordwert

Datum: 09.07.2026 | Zeichen: PMH/26-184 AM / SV

Wertermittlung Grundstück Gurtstig 18, Keitum

Sehr geehrter Herr Hinrichs, vorbehaltlich der Zustimmung aller Beteiligten bitten wir um ein Angebot für eine nachvollziehbare Verkehrswertermittlung des Grundstücks zum Stichtag 14. Januar 2026. Die Bewertung soll keine rechtliche Pflichtteilsergänzungsquote vorwegnehmen.

1. Bewertungsgegenstand

Grundbuch Keitum Blatt 2187, Flur 18, Flurstück 77, 1.146 Quadratmeter, Einfamilienhaus mit zwei Ferienwohnungen. Bitte Gebäudeflächen, Bauzustand, Modernisierungen, Genehmigungslage der Ferienvermietung und Marktdaten offenlegen.

2. Stichtags- und Rechtevarianten

Auszuweisen sind der unbelastete Verkehrswert zum 14. Januar 2026 sowie nachvollziehbare Barwertansätze für den in der Urkunde 118/2018 vorbehaltenen Nießbrauch. Zusätzlich bitten wir um eine Tatsachenliste, welche Nutzungs- und Lastenangaben für die Berechnung unterstellt wurden. Rechtliche Schlussfolgerungen zur Schenkung bleiben der anwaltlichen Prüfung vorbehalten.

3. Unterlagen

Beigefügt werden Grundbuchauszug, Urkundenauszug, Baupläne 1998, Rechnungen Dach und Heizung, Vermietungsübersicht 2022 bis 2025 sowie Fotografien vom Dezember 2025. Fehlende Unterlagen und daraus folgende Bandbreiten sollen im Gutachten sichtbar bezeichnet werden.

4. Ortstermin und Beteiligung

Ein Ortstermin soll mit mindestens zehn Tagen Vorlauf angekündigt werden. Anja und Karsten Martensen sowie deren Bevollmächtigte dürfen teilnehmen. Bitte teilen Sie Interessenkonflikte oder frühere Tätigkeiten für Beteiligte vor Annahme des Auftrags mit.

Mit freundlichen Grüßen Lea Petersen Rechtsanwältin

Datei

PDF-Anhang: pdfs/gutachterkurzbrief_keitum.pdf

Gutachterkurzbrief Objekt Keitum

Der Marktwert des Objekts hängt stark davon ab, ob Eigennutzung, Nießbrauch und Zustimmungsvorbehalt als wirtschaftliche Belastung zu berücksichtigen sind. Der Gutachter nennt nur eine Spanne und verlangt Einsicht in den vollständigen Vertrag.

Variante	Wert
2018 ohne Belastung	1.450.000 EUR
2018 belastet	1.030.000 EUR
2026 frei	1.780.000 EUR